



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**25ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0068925-39.2016.8.26.0050** **PD – 1471/2016**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **ALAN KAIC QUEIROZ BARBOSA**

**TERMO DE AUDIÊNCIA DE**  
**INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E**  
**JULGAMENTO**

Aos, **11 de janeiro de 2017**, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. **Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. **Mônica Magarinos Torralbo Gimenez**, o Defensor, Dr. **Marcelo Carlos da Silva**, OAB/SP, nº 222.932 e o acusado. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, fazendo consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pela Defesa do acusado, foi dito que desistia da oitiva da testemunha de defesa; Ricardo Monteiro Moura, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. **Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou:** MM. Juiz: **ALLAN KAIC QUEIROZ BARBOSA** foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de agosto de 2016, por volta das 16 horas, na Rua da Padroeira, na altura do nº 321, bairro Artur Alvim, nesta cidade e Comarca, vendeu, bem como tinha em depósito e guardava, droga anteriormente adquirida – cocaína -, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi notificado para apresentação de defesa prévia e a Denúncia foi recebida pela r. decisão de fls. 130/131. Na presente audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa e o acusado foi judicialmente interrogado. É a síntese do essencial. Passo a postular. A ação penal é procedente. A autoria e a materialidade do delito descrito na exordial acusatória restaram devidamente comprovadas nos autos. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 37/38, pelo Laudo de Constatação de fls. 39/40 e, principalmente, pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 173/175. A autoria, por sua vez, restou


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

comprovada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e garantida a plenitude de defesa. Perante a autoridade policial o acusado permaneceu em silêncio (fl.11). Em Juízo, como já era de se esperar, o acusado afirmou que a droga não era de sua propriedade e que no dia dos fatos não estava trabalhando porque era final de semana. Ocorre, porém, que os fatos ocorreram em uma quarta-feira, por volta das 16 horas. Os policiais civis ouvidos na presente audiência, em apertada síntese, afirmaram que receberam, por telefone, notícia anônima informando que um indivíduo branco, cabelos castanhos e lisos, magro e de altura mediana, estava comercializando drogas na Avenida Maraial, altura do número 527. Afirmaram, ainda, que na sequência e utilizando-se de uma viatura descaracterizada, dirigiram-se para o local informado na notícia anônima e, após breve campana, avistaram o acusado, cujas características físicas eram as mesmas informadas na notícia anônima, e observaram que uma pessoa se aproximou dele, oportunidade que **Allan** foi até um registro de água, retirou algo e entregou à mencionada pessoa, que lhe entregou dinheiro. Afirmaram, também, que em seguida se aproximaram do acusado e se identificaram, momento que **Allan** empreendeu fuga, mas acabou sendo detido. Afirmaram, por fim, que após deter o acusado realizaram a busca pessoal e apreenderam importância em dinheiro, produto do narcotráfico, e depois se dirigiram até registro de água, local de onde presenciaram o acusado **Allan** retirar algo e, lá chegando, apreenderam porções de cocaína, substância entorpecente que o indiciado havia adquirido e guardava/mantinha em depósito, para fins de comércio. Quanto à validade do depoimento policial, absurda a tese que tenta inverter a presunção elencada pelo sistema jurídico. Os atos praticados pelos agentes administrativos gozam de presunção de validade, de legitimidade, sendo este um dos princípios basilares do Direito Administrativo. Como pode querer a defesa desconsiderar a validade do testemunho daquele que tem como dever de ofício combater a criminalidade? As provas colhidas nos autos são firmes e estão a embasar toda a séria atividade policial. Em acórdão, o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, assim se manifestou sobre o testemunho de policiais: “O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73518-5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846). A jurisprudência dos demais Tribunais também é neste sentido: TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT 733/566 e TJRS - HC 691001622 - Rel. Luiz Gonzaga Pila Hofmeister - RJTJRS 151/67 e RF 320/239). A quantidade de substância entorpecente apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções; a importância em dinheiro apreendida em poder do réu e, principalmente, as circunstâncias da prisão, são mais do que suficientes para comprovar a mercancia. A respeito da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias da prisão, ensinam nossos Tribunais: “Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6.368/76, atender-se-á à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o art. 37, da referida lei.” (TJRS – Ver. – Rel. Rubens Rebelo Magalhães – RJTJRS 74/11). E ainda: “Tráfico – Apreensão de grande quantidade de cocaína – Desclassificação para uso – Inadmissibilidade – Acusado, indivíduo desocupado e sem emprego fixo – Suficiência, para tanto, da prova do tráfico, conjugando-se a quantidade do entorpecente.” (TJSP – AC 124.618-3 – Rel. Cunha Bueno – RJTJSP 138/453). A testemunha Jenifer afirmou que presenciou a prisão do acusado, que foi realizada por policiais civis e militares, mas não sabe informar o motivo. A genitora do acusado disse que também presenciou a prisão do filho, realizada por policiais civis, mas que ele não é traficante. Percebe-se, pela prova oral produzida em Juízo e pelos laudos periciais de fls. 39/40 e 173/175, que a versão do acusado restou isolada nos autos e que a autoria e a materialidade do delito são certas, razão pela qual a condenação é de rigor. Para fins de fixação da reprimenda penal, anoto que de acordo com a Folha de Antecedentes juntada aos autos (fls. 183/194), o acusado não é primário e nem portador de bons antecedentes, demonstrando personalidade voltada para o crime, circunstâncias que, somadas a quantidade de substância entorpecente apreendida, autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal. A circunstância agravante da reincidência também deve ser reconhecida, pois comprovada à fl. 243. O regime inicial de cumprimento da pena, por determinação legal, deve ser o inicial fechado. O acusado, a meu ver, não tem direito ao benefício do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois além de ser reincidente, não comprovou ocupação lícita e as circunstâncias da prisão evidenciam que ele fazia do crime seu meio de vida. Como respondeu ao processo custodiado, o acusado não deve ser beneficiado com o direito de recorrer em liberdade. Diante do exposto e de tudo mais que nos autos consta, o Ministério Público requer a procedência da ação e a condenação de **ALLAN KAIC QUEIROZ BARBOSA** como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. **Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou:** MM Juiz, pretende a Douta Promotoria, imputar ao acusado as sanções dos art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, conforme fatos que constam na denúncia. A pretensão é improcedente, eis que não vieram para os autos prova cabal, segura e extrema de dúvidas, de ter o acusado, cometido os crimes capitulados na exordial. **DA CONDUTA DO ACUSADO: MM. JUIZ, EM JUÍZO, O ACUSADO INFORMOU A VERDADE REAL DOS FATOS A VOSSA EXCELENCIA, ESCLARECENDO COMO TUDO OCORREU.** As provas trazidas pela acusação, não autorizam a condenação do acusado no artigo elencado na exordial, pois, permissa vênua, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer fato concreto de que o entorpecente encontrado era de propriedade do acusado. O tráfico também não ficou demonstrado, porque, embora demonstrada a natureza da substância apreendida no exame químico-toxicológico realizado, as provas, não demonstram a destinação imputada na denúncia, de que o acusado a tinha "para venda". A forma da apreensão da droga e local onde estavam as mesmas, desacompanhadas de outro elemento de convicção, é insuficiente para provar o exercício dos verbos guardava e mantinha em depósito a maconha para comércio, porque entendimento diverso pode resultar em afronta ao constitucional direito à presunção de inocência. Conforme podemos verificar, o acusado não foi preso porque estava vendendo entorpecente, e sim, porque supostamente teria encontrado entorpecentes dentro do “Cingapura” onde o acusado reside, nada mais, nada menos e nessa linha, também é


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

totalmente descabida a alegação de que as provas são uníssonas em asseverar que o réu é habitual na mercancia de drogas. Contudo, tais elementos, não se prestam a demonstrar o propósito de mercancia, assim, os fatos não autorizam a condenação do denunciado como traficante, pois, permissa vênia, nada foi encontrado consigo, e, também, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer fato concreto que pudesse revelar a existência de tráfico. Os policiais que efetuaram a prisão foram por demais contraditórios em seus depoimentos. Ora MM. Juiz, temos que os depoimentos dos policiais são totalmente contraditórios, confusos e irrelevantes para a formação de um conjunto probatório. Contudo, os depoimentos das testemunhas de acusação, constantes no vasto caderno processual, demonstra a fragilidade total do que tentou provar o Ministério Público, ao verificarmos o crime em tela, sobre o mesmo se vislumbra, de logo, sua não caracterização, conclui-se então pela absolvição do acusado. Entretanto, havendo dúvidas, mínimas que sejam de como a prisão se procedeu e da efetiva autoria do delito, mister se faz a absolvição por insuficiência de provas. Assim, o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal não fornece um panorama suficientemente claro para dar esboço à condenação. Sequer a materialidade do delito de tráfico está comprovada nos autos, uma vez que nenhuma droga foi encontrada em poder do acusado, sendo que o mesmo se pode dizer da autoria, pois a versão dada aos fatos pelo acusado não pode ser desprezada, vez que não encontra resistência no contexto probatório. Jogam em favor do acusado, os depoimentos das testemunhas de acusação, as contradições e a falta de provas, constante no processo. A dissonância, porque diz respeito a aspecto não irrelevante, diminui o poder de convencimento da prova acusatória. Enfim, tem-se um panorama um tanto nebuloso, com dados probatórios contraditórios e, como se sabe, na dúvida, absolve-se o réu, mercê do princípio in dubio pro reo. Por todo o exposto, e mais que o notável saber jurídico de Vossa Excelência defluir do caso, espera a defesa, seja o réu absolvido das imputações que ora lhe pesam, pois surgiram várias dúvidas em toda a persecução penal e por insuficiência de provas. **No entanto, se ainda assim não entender V. Excelência, de rigor ressaltar que o acusado possui BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, sendo de rigor a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme autoriza a resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, que suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução de parte § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de inconstitucionalidade, admitindo assim a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos. Referida conversão já vem sendo aplicada nos casos concretos conforme se nota do julgado de 18 de abril de 2012, da 16ª Vara Criminal Central no processo crime nº 0106403-57.2011. Se, ainda assim não entender Vossa Excelência, o que se admite apenas pelo poder de argumentação, requer-se a aplicação da menor pena cabível ao caso, com a consequente fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista é primário, trabalhador e possui residência fixa, cabendo ressaltar que uma condenação em regime fechado poderá dissipar as chances do acusado se ressocializar. Por todo o exposto, e mais que o notável saber jurídico de VOSSA EXCELENCIA defluir do caso, espera a defesa, seja o réu absolvido da imputação que ora lhe pesa, pois surgiram várias dúvidas em toda a persecução penal, e caso não seja esse o entendimento adotado, requer-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos conforme autorizado pela resolução nº 5 de 2012 do Senado**




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**Federal**, ou ainda a aplicação da menor pena cabível ao caso, com a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, pois só assim, cristalizar-se-á o Brocardo latim que diz “in dubio pro reo” distribuindo-se ainda mais os ditames de **J U S T I Ç A**. **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** Vistos etc. **ALAN KAIC QUEIROZ BARBOSA**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 17 de agosto de 2015, por volta das 16:00 horas, na Rua Padroeira, altura do número 321, Bairro de Arruda Alvim, nesta Cidade, o acusado mantinha em depósito, guardava para fins de comércio ilícito de entorpecentes 42 porções de “Cocaína”, com peso líquido de 19,5g, oportunidade em que foi preso por policiais civis. O réu também estava na posse de valores relacionados com o tráfico de entorpecentes. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A denúncia foi recebida no dia 10 de novembro de 2016 (fls. 130/131). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, uma informante do Juízo, bem como foi interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 173/175). Em sede de debates, em síntese, a acusação pediu a desclassificação do crime para posse de entorpecente para uso próprio e a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, a desclassificação, além de todos os benefícios legais. **Apresentado o relatório, Decido. I.** Não há nulidades para serem sanadas e houve amplo contraditório; **II.** Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95; **III.** O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica; **IV.** Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado; **V.** As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 173/175), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram “Cocaína” (BENZOILMETTILECGONINA), na sua forma em pó. A “cocaína” é um produto extraído das folhas da planta coca (“erythroxylum coca”), nativa dos Andes. Sob a forma de pó (o sal “cloridrato de cocaína”), após a sua industrialização, permite a adulteração, quando misturado a outras substâncias de aspecto semelhante (talco, pó de giz, açúcares,


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

bicarbonato de potássio, polvilho e etc.). Observo que tais misturas, independentemente do perigo da substância em si, são perigosas, uma vez que aumentam os riscos de infecções e de superdosagem de “Cocaína”. O sal “cloridrato de cocaína” pode ser cheirado, esfregado e absorvido via mucosa ou diluído em água para ingestão endovenosa. Seja qual for a maneira de consumo, o certo é que esta espécie de entorpecente tornou-se, perigosamente, comum na nossa sociedade, expondo os jovens de todas as classes sociais e idades aos seus males. Infelizmente, a “cocaína” não é um mal distante e está a um passo de todos os fracos que buscam a sensação falsa de brilho e de destaque. Inclusive, muitos estudiosos, têm apontado a “Cocaína” e o “Crack” (derivado da pasta básica da coca, no Brasil obtido após o adicionamento de bicarbonatos e calor ao sal cloridrato de cocaína), como alguns dos fatores responsáveis pelo aumento da violência nas sociedades modernas, uma vez que os viciados atacam, com extrema agressividade e de forma indiscriminada, para conseguirem valores para a compra do entorpecente. Também, a ingestão endovenosa da “Cocaína” é um dos principais veículos para a disseminação da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS), pois além das agulhas e das seringas serem compartilhadas por grupos de viciados, é um costume comum a mistura de sangue, dentro da seringa hipodérmica, com a “cocaína” previamente diluída em água destilada, para se evitar os efeitos colaterais da ingestão de água destilada nas veias e artérias. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram “Cocaína”; **VI.** Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos uníssomos e seguros dos policiais e a prisão em flagrante delito do acusado, somados às circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a variedade, a forma de armazenamento, constata-se que o réu estava praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na forma de varejo. Conforme restou apurado, em resumo, no dia 17 de agosto de 2015, por volta das 16:00 horas, na Rua Padroeira, altura do número 321, Bairro de Arruda Alvim, nesta Cidade, o acusado mantinha em depósito, guardava para fins de comércio ilícito de entorpecentes 42 porções de “Cocaína”, com peso líquido de 19,5g, oportunidade em que foi preso por policiais civis. O réu também estava na posse de valores relacionados com o tráfico de entorpecentes. O acusado, ao ser ouvido, sob a égide do contraditório, negou a prática do crime, alegando que a imputação é falsa. Porém, não conhecia os policiais e não apresentou qualquer razão séria e plausível para os policiais estarem mentindo e querendo prejudicar o réu deliberadamente. Observa-se que os policiais civis, de forma uníssona e segura nos pontos principais dos seus depoimentos, sob a égide do contraditório, em resumo, declararam que receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas com as características do suposto traficante, motivo pelo qual se dirigiram para o local e passaram a observar o suspeito. Após verificarem condutas típicas de mercancia de drogas, bem como de onde o réu retirava o entorpecente, resolveram realizar a abordagem. O réu tentou a fuga, mas acabou sendo detido em uma residência. No local do crime, os policiais retornaram para onde observaram o réu retirando algo, momento em que encontraram os entorpecentes apreendidos. Em poder do acusado também existia R\$184,00, cuja origem lícita não foi estabelecida. A testemunha de nome Jenifer Ferreira Santos, a qual conhecia o réu há oito anos, sob a égide do contraditório, declarou que o réu não estava vendendo drogas e que os policiais chegaram intimidando e tentando abordar as pessoas que ali se encontrava, momento em que o réu saiu correndo e acabou


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*preso, um pouco depois, no interior de uma residência. Segundo a testemunha, um policial civil foi morto na região, motivo pelo qual passaram a ocorrer operações para prender quem quer que seja. A mãe do acusado, de nome Rosângela da Silva Queiroz, mesmo ouvida como informante do Juízo, ou seja, sem ser compromissada de falar a verdade, alegou que o filho não praticava o crime de tráfico de drogas e que foi preso indevidamente pelos policiais. Infelizmente, não foram arroladas testemunhas que não tivessem qualquer relação com os policiais ou com o acusado, o que é comum em caso de prisões no interior ou entorno de comunidades. Analisando detidamente a postura das pessoas ouvidas, sem me olvidar que não foi estabelecida qualquer relação anterior entre os policiais e o réu, não restou demonstrado quaisquer indícios de que os policiais estejam faltando com a verdade e incriminando, deliberadamente, o réu. Anota-se que a experiência prática, demonstra que em caso de prisões indevidas e injustas, as populações das comunidades se revoltam e passam a enfrentar a polícia e a se manifestar contra a prisão, o que não se verificou no caso. Também, sequer se constatou que a genitora do réu tenha ido, imediatamente, para a delegacia de polícia, buscando apurar a prisão ilegal do filho, o que seria no mínimo razoável e de ocorrência em outros casos semelhantes. Infelizmente, as situações de crimes praticados no interior ou no entorno das comunidades trazem grande dificuldade de apuração, uma vez que a imensa maioria dos residentes, pessoas honestas e trabalhadoras, são reféns pelo medo e pelo risco de sofrerem represálias quando se prestam a testemunhar infrações penais, imperando o silêncio como forma de sobrevivência em paz. Além disso, ainda existe, por parte de uma minoria de moradores, o fenômeno de comportamento social que convencionamos chamar de “adesão moral”, a qual não se confunde com a coautoria clássica determinada pela prática direta de atos criminosos ou ainda pelo domínio de tais atos. A “adesão moral” ocorre durante a prática do crime ou depois, através do auxílio de parentes, amigos, vizinhos e outras pessoas que possuem uma relação afetiva ou de outra ordem estreita com o acusado, bem como ainda uma situação pessoal ou social semelhante a do agente do crime. Isso ocorre dentro de um contexto parecido com o de uma guerra, onde o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Em tempos de delinquência descontrolada, com a formação de comunidades como verdadeiros guetos, com um Estado paralelo ao Estado formal de direito, existe maior identificação de parte da população das comunidades e dos parentes com o criminoso do que com o próprio Estado. Isso se deve ao fato do Estado formal ser ausente e representado, em regra, apenas pela repressão policial. Além da repressão policial, muitas vezes violenta, não existem outras manifestações efetivas da presença do Estado de direito, sendo tal lacuna preenchida por criminosos, em especial, traficantes, os quais ajudam economicamente a comunidade. Tal fenômeno também é agravado pelo volume de denúncias de corrupção pública, sem soluções efetivas, levando as pessoas a acreditarem que ser corrupto e criminoso é natural. Fatos esses que acabam por incentivar a adesão moral da população da comunidade e dos parentes à pessoa do criminoso e indiretamente à própria conduta, a qual é imoral para a sociedade formal, mas é moral para tais grupos sociais. Logo, tais pessoas acabam aceitando o criminoso como um “trabalhador comum” e, em alguns casos, se prestam a praticar auxílio material, moral e até falso testemunho como constatado no presente processo. Infelizmente, o Estado está mais distante do coração e da mente das pessoas do que os criminosos locais, organizados ou não. Também, para a nossa tristeza, é mais próxima a figura do criminoso como paradigma de*


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

uma pessoa bem sucedida, do que a de qualquer outro profissional honesto e trabalhador. Portanto, não obstante os respeitáveis argumentos da defesa, a autoria do crime de tráfico de drogas e a sua autoria por parte do réu estão demonstrados nos autos. Anota-se que o réu estava com uma quantidade compatível de entorpecentes para a modalidade de tráfico de drogas no varejo e em um volume maior do que se encontra com uma pessoa para uso próprio. O fato da droga não estar em poder direto do acusado não significa que não esteja na sua posse, até porque é comum ao traficante a guarda da droga em locais distintos da sua pessoa. Finalmente, o fato dos policiais civis não pertencerem à delegacia de polícia do bairro não impede a diligência, até porque policiais possuem atribuição e não competência e o estado flagrancial permite a prisão por qualquer do povo ou policial, mesmo de folga; **VI.** Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de armazenamento, o fato do réu estar com liberdade provisória por crime anterior e não ter mudado o seu comportamento, demonstrando que o crime tornou-se um estilo de vida, a ausência de indícios de arrependimento, as penas básicas são aumentadas em 1/6, as quais passam a serem de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta) dias multa. Por força da reincidência (fl. 244), o que é preponderante sobre qualquer atenuante, mormente quando o crime tornou-se uma profissão para o réu, as penas básicas são aumentadas em 1/6, as quais passam a ser de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, as quais torno definitivas pela ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas. Necessário consignar que o artigo 67 do Código Penal trata especificamente da preponderância. Quando se pensar na idade do acusado e no tempo de prisão, deve ser pensado no universo de jovens que terão a sua vida estragada pela ação de traficantes do varejo como o acusado, o qual já esteve preso e não mudou o seu comportamento. Embora o grande traficante, o empresário do crime não seja normalmente atingido com a ação da lei, não podemos fechar os olhos para jovens como o réu que estão violando a lei e causando problemas sérios para a sociedade. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a sua capacidade econômica do acusado. O crime é equiparado a hediondo e devido as suas consequências, coloca em risco a própria existência sadia da humanidade, demonstrando uma perversão de caráter intensa e uma periculosidade real, uma vez que o traficante vende a morte lenta e intensifica a miséria do ser humano. Segundo Mezger, citado pelo saudoso Desembargador José Frederico Marques, na sua obra denominada Tratado de Direito Penal, "... que a pena, como instrumento de prevenção, deve atuar social-pedagogicamente sobre a coletividade (prevenção geral) e deve proteger a coletividade ante o condenado e corrigir a este (prevenção especial)". O mesmo Desembargador José Frederico Marques, desenvolvendo o raciocínio de "prevenção especial", ensinava que "a pena influi sobre o delinquente, sobretudo na fase executória do processo penal, pois a condenação atua, muitas vezes, sobre a consciência do réu fazendo-o medir o mal que praticou através das consequências de seu crime advindas". Seguindo este raciocínio e com base nas lições do também saudoso Ministro Nelson Hungria, conclui-se que o sofrimento, que lhe é inerente, representa,




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

incontestavelmente, do ponto de vista relativo, um meio de emenda e um instrumento de regeneração. O que é periculosidade? O criminologista italiano R. Garofalo foi o primeiro que concebeu tal estado. Na década de 1880, sob o vocábulo “témpebilité” (temibilidade, atitude temerária), ele procurava explicar o sentido de uma palavra grega que quer dizer: capital acumulado. Com isso queria discernir num indivíduo sua capacidade criminal, ou seja: “a quantidade de mal que se pode esperar de uma perversidade constante e atuante”. Tal capital ou capacidade produziria o crime. Em 1920, a definição foi retomada por Crispigni, que se referiu à “capacidade evidente em uma pessoa de cometer um crime” ou ainda à “probabilidade de alguém se tornar autor de um crime”. Trata-se de um potencial aleatório que Loudet, em 1950, reintroduziu em sua própria definição: “O indivíduo em estado perigoso é aquele que, em dadas condições psicológicas, está sujeito a manifestar reações antissociais”. Das formulações resulta que o estado perigoso seria predisposição às reações antissociais. O réu, pelo que já foi mencionado, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, o único compatível com a gravidade da sua conduta e com a condição de crime equiparado a hediondo. Não é preciso que haja violência ou grave ameaça contra uma pessoa para um crime ser socialmente grave. Também, não se verifica a possibilidade do reconhecimento de nenhum benefício legal, em face da pena imposta e da própria natureza do crime praticado, mormente a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente e o dispositivo é de aplicação para casos específicos em que o Juízo verifique uma ação isolada e sem qualquer relação com a atividade continuada e organizada do crime. Anota-se que o acusado foi detido em circunstâncias que evidenciam a sua ligação com o crime organizado, uma vez que traficava em local específico e de forma a não demonstrar que a sua ação era episódica no comércio de drogas ou isolada. Inclusive, a quantidade de drogas demonstra que se tratava de um traficante varejista de drogas. O réu, em nenhum momento, demonstrou arrependimento, a indignação de quem está sendo injustamente acusada e acima de tudo, a vergonha e a intimidação de quem enfrenta o Estado. Observa-se que um traficante que atua de forma isolada e independente não pode ficar em um ponto fixo, uma vez que corre o risco de ser morto pela concorrência criminosa. Logo, não se está diante de um indivíduo isolado, mas de um agente integrado a algo maior e organizado, representando o benefício, neste caso, em sendo dado, mero exercício de impunidade o que é contrário ao próprio espírito da lei. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é previsto em lei especial, com sanções peculiares, não se aplicando a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou medida restritiva de direitos, previstas na parte geral do Código Penal, as quais, inclusive, são inadequadas para punir e prevenir novas condutas análogas. Como se não bastasse, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é um dos mais graves, uma vez que alimenta a prática de outros ilícitos e está se tornando um delito contra a humanidade. Finalmente, a constitucionalidade da chamada Lei dos Crimes Hediondos está fundada no próprio artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, o que a plenária do Supremo Tribunal Federal já tinha decidido anteriormente, sendo que as últimas decisões não modificam o entendimento deste Juízo, até porque não há súmula sobre o assunto e sequer súmula vinculante. O acusado está preso e em liberdade, com certeza, se sentirá tentado a fugir do distrito da culpa e evitar as consequências jurídicas dos seus atos, mormente por não demonstrar atividade econômica e residência fixas,


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

motivo pelo qual decreto a prisão preventiva dele nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal no presente caso em face da quantidade de pena aplicada e do tempo de prisão provisória. **Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar ALAN KAIC QUEIROZ BARBOSA, RG/SP nº 49.904.389, filho de Arlindo Gregorio Barbosa e de Rosangela da Silva Queiroz, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com início no regime fechado, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal.** Condono o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados, bem como se oficie para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para eventuais novos exames. Expeça-se ofício de recomendação do réu em face da decretação da sua prisão preventiva. Decreto o perdimento e autorizo a destruição de todos os objetos apreendidos, uma vez que relacionados com o tráfico ilícito de drogas. Os valores também estão relacionados com o tráfico de drogas, motivo pelo qual determino o perdimento deles e a remessa para o fundo especial mantido para esse fim pela Secretaria Nacional Antidrogas. Extraiam-se cópias dos autos e encaminhe-se para o Ministério Público analisar a existência ou não de eventuais indícios de crime de falso testemunha praticado pela testemunha de nome Jenifer Ferreira Santos. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital

Dra. Promotora:

Dr. Defensor:

Réu: